

הכנסת העשרים וחמש

יוזמים : חברי הכנסת שלום דנינו

3753/25/פ

הצעת חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תיקון – תקופת צינון לעובד ציבור ברשויות פיננסיות),
התשפ"ג–2023

1. תיקון סעיף 1. בחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט–1969¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, אחרי ההגדרה "ממונה על הגבלות לאחר פרישה" יבוא:
"מפקח על גוף פיננסי" – כל אחד מאלה:

(1) הממונה על התחרות כהגדרתו בחוק התחרות הכלכלית, התשמ"ח–1988² (להלן – חוק התחרות);

(2) יושב ראש הרשות לניירות ערך כמשמעותו בחוק ניירות ערך, התשכ"ח–1968³ (להלן – חוק ניירות ערך);

(3) הממונה על שוק ההון ביטוח וחסכון כהגדרתו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח), התשמ"א–1981⁴ (להלן – חוק הפיקוח);

(4) המפקח על הבנקים כמשמעותו בחוק בנק ישראל, תש"ע–2010⁵ (להלן – חוק בנק ישראל);

(5) המפקח על נותני שירותים פיננסיים כמשמעותו בחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים), התשע"ו–2016⁶;

"רשויות הפיקוח על גופים פיננסיים" – כל אחת מאלה:

(1) בנק ישראל כמשמעותו בחוק בנק ישראל;

(2) רשות התחרות כמשמעותה בחוק התחרות;

(3) רשות לניירות ערך כמשמעותה בחוק ניירות ערך;

¹ ס"ח התשכ"ט, עמ' 144.

² ס"ח התשמ"ח, עמוד 128.

³ ס"ח התשכ"ח, עמ' 234.

⁴ ס"ח התשמ"א, עמ' 208.

⁵ ס"ח התש"ע, עמ' 452.

⁶ ס"ח התשע"ו, עמ' 1098.

(4) רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון כמשמעותה בחוק הפיקוח."

תיקון סעיף 4 2. בסעיף 4 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ג), בפסקה (1), בסופו יבוא "ואם העובד הוא מפקח על גוף פיננסי, עברו חמש שנים מיום פרישתו של העובד;".

(2) בסעיף קטן (ג), בפסקה (2), בסופו יבוא "ואם הוא עובד מדינה שדרגתו היא הדרגה העליונה בכל סולם דירוג ברשויות הפיקוח על גופים פיננסיים, הוועדה שהוקמה לפי סעיף 11 אישרה שעברו שלוש שנים מיום גמר טיפולו של העובד בהחלטה או בהמלצה."

ד ב ר י ה ס ב ר

משרת עובד ציבור מחייבת שמירה מפני ניגוד עניינים ובפרט כאשר עסקין בעובד ציבור ברשויות הפיקוח על גופים פיננסיים האמון במסגרת תפקידו על בקרה ואכיפת פעולות של גופים המפוקחים תחתיו. מטרת תקופת הצינון לאחר סיום עבודתו של עובד ברשות פיקוח על גופים פיננסיים היא לנטרל את החשש כי העובד ינצל את מעמדו וסמכויותיו על מנת להיטיב עם מקום העבודה הפוטנציאלי הבא שלו וכן להסיר את החשש מפני פגיעה באמון הציבור במנהל הציבורי. בשל העובדה כי במציאות של היום בה רבים מבעלי התפקידים ברשויות הפיקוח על גופים פיננסיים קיבלו משרות בגופים שהיו מפוקחים על ידם. איסור שכזה מסיר את החשש מלב הציבור שמא נוצלה משרתו הציבורית של העובד לקידום אינטרס אישי שלו בקבלת עבודה בשוק הפרטי. לכן, על כל עובד ציבור ברשות פיקוח על גופים פיננסיים, לקבל על עצמו מעצם הסכמתו להצטרף לשירות הציבורי ברשות פיקוח על גופים פיננסיים, אפשרות לכך שחופש העיסוק שלו יוגבל כאשר יעזוב את תפקידו.

כאמור, עובדים בכירים ברשות פיקוח על גופים פיננסיים בעבר מצאו עצמם מועסקים במשרות בכירות ומתגמלות היטב אצל תאגידים מסחריים (שהיו מפוקחים על ידם) סמוך לאחר תום כהונתם. מצב בו לאחר צינון קצר עוברים המפוקחים לעבוד אצל מפוקחיהם לשעבר, בשכר ובתנאים מתגמלים במיוחד, מייצרת את "בעיית הנציג" ועלולה להשפיע על שיקול הדעת בקבלת החלטות עד כדי נטייה לשרת את המפוקחים.

באפריל 2019 הגישה ועדת החקירה הפרלמנטרית להתנהלות המערכת הפיננסית דו"ח מסכם במסגרתו קבעה במפורש כי הרגולטורים התגלו כשבויים בידי הגופים שעליהם הם אמורים לפקח. בהתייחס לתופעת "הדלת המסתובבת", הוועדה ציינה כי "בכל הקשור למעבר של בעלי תפקיד מרשויות הפיקוח לגופים המפוקחים ולהפך, יש לאזן בין החובה לכבד את חופש העיסוק והיתרונות הגלומים במינוי גורמי מקצוע בעלי מומחיות רלוונטית לבין החסרונות של מעבר כזה, שלדעת הוועדה מתבטאים בכך שהרגולטורים נותנים משקל יתר לאינטרסים של המפוקחים. הוועדה סבורה כי במעבר של רגולטור אל המפוקח במגזר הפיננסי, אין בהוראות המסדירות את תקופות הצינון כדי לקיים את האיזון הראוי. הוועדה ממליצה כי חוקי הצינון וההוראות לפיהם יתוקנו כך שתקופות הצינון, בהתאם לקטגוריות השונות המוגדרות באותן הוראות יוארכו. הוועדה ממליצה לקבוע שסמכותה של הוועדה למתן היתרים ופטורים לקצר את תקופות הצינון תוגבל לתקופות מזעריות שייקבעו." (מתוך דו"ח ועדת החקירה הפרלמנטרית – סעיף 1.6.2, עמוד 21).

על עובד ציבור ברשות פיקוח על גופים פיננסים לבצע תפקידו מבלי להיות מושפע מרצונו להשתלב בסיום תפקידו ברשות פיקוח על גופים פיננסים אצל תאגיד מסחרי עליו הוא פיקח עד לאחרונה. לפיכך, כחלק מיישום המלצות ועדת החקירה הפרלמנטרית ובמטרה לתקן את המצב הקיים, מוצע להחיל תקופת צינון משמעותית לעובד ציבור ברשות פיקוח על גופים פיננסים של חמש שנים מיום סיום עבודתו ועד למועד בו יוכל להתמנות למשרה אצל מי שהיה מפוקח על ידו. כמו כן, מוצע להגביל את סמכותה של הוועדה למתן היתרים ופטורים בכל הנוגע לתקופת הצינון כך שזו לא תפחת משלוש שנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ח בתמוז התשפ"ג (17.07.2023)